

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ
Технический пер., д. 2, г. Москва, Россия, 105005

от: Лаговского Дмитрия Владимировича
адрес регистрации: Московская область, Щелковский
городской округ, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
место фактического проживания: Республика Сербия, г.
Белград
контактный e-mail: 1448884@gmail.com

ХОДАТАЙСТВО

**о прекращении уголовного дела № 42401460225000036 за отсутствием состава
преступления в рамках полномочий, предусмотренных ст. 39, 121, 213 УПК РФ**

Уважаемый Александр Иванович!

Настоящим ходатайствую о немедленном прекращении уголовного дела № 42401460225000036, выделенного 01.04.2024 из уголовного дела № 12201460225000286, возбужденного 26.10.2022 Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, в отношении меня, Лаговского Дмитрия Владимировича.

Обращаю внимание, что до настоящего времени следователь по моему делу не назначен, а если назначен, то ни меня, ни моего защитника об этом не уведомили, что является грубейшим нарушением норм УПК РФ.

Основанием ходатайства является совокупность процессуальных нарушений и преступных действий следователя Саликова Ю.М., отсутствие состава преступления, а также выводы арбитражного дела № А41-20164/2022, подтверждающие законность сделки, ставшей предметом уголовного преследования.

ФАКТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

1. Преступные нарушения следователя Саликова Ю.М. при возбуждении и расследовании уголовного дела

Уголовное дело возбуждено с грубейшими нарушениями закона на основании заявления гражданина Палкина С.В., миноритарного акционера АО «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ», 25,28% акций), который:

- не имел корпоративных полномочий для представления интересов АО «ФЭЗ»;
- не является потерпевшим по данному делу;
- действовал в условиях корпоративного конфликта.

Преступные действия следователя Саликова Ю.М.:

Злоупотребление и превышение должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ):

- незаконно возбудил уголовное дело без заявления уполномоченного представителя АО «ФЭЗ», вопреки требованиям ч. 3 ст. 20 УПК РФ;
- ложно признал Палкина С.В. потерпевшим вместо АО «ФЭЗ», игнорируя принципы корпоративного права;
- проигнорировал устав АО «ФЭЗ», закрепляющий право подачи заявлений за органами управления общества.

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ):

- привлек меня к ответственности без доказательств события преступления, несмотря на решения арбитражных судов всех инстанций о законности сделки;
- сфабриковал мой статус как «инженера по реализации» АО «ФЭЗ», хотя я оказывал юридические услуги как индивидуальный предприниматель;
- сформулировал неконкретное обвинение с неустановленными обстоятельствами, что нарушает ст. 171 УПК РФ.

Незаконное задержание (ст. 301 УК РФ):

- объявил меня в розыск 01.04.2024 и в международный розыск 18.12.2024 без предварительного уведомления о необходимости явки;
- не направлял повестки по известному адресу регистрации;
- знал о моем фактическом проживании в Сербии (г. Белград), где я законно проживаю на основании вида на жительство, но не предпринял попыток установления контакта через дипломатические каналы.

Фальсификация доказательств и служебный подлог (ст. 303, 292 УК РФ):

- внес в процессуальные документы ложные сведения о моем статусе сотрудника АО «ФЭЗ»;
- искажил мою роль в выборе оценочной компании;
- представил в суд устаревшее постановление о привлечении, вводя суд в заблуждение.

2. Заключение арбитражных судов о законности спорной сделки

Предметом уголовного дела является сделка купли-продажи земельного участка (кадастровый номер 50:44:0030301:1068) между АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е», одобренная советом директоров АО «ФЭЗ» (протокол № 58 от 28.12.2021), оформленная договором от 10.01.2022 № 10-01/зем и зарегистрированная 28.01.2022.

По итогам рассмотрения арбитражного дела № А41-20164/2022 судебные инстанции всех уровней установили:

Арбитражный суд Московской области (решение от 27.06.2024), Десятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 13.09.2024), Арбитражный суд Московского округа (постановление от 24.01.2025) и Верховный Суд РФ (определение от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786) единогласно пришли к выводу:

- сделка не являлась крупной (составляла 3,95% от балансовой стоимости активов АО «ФЭЗ» – 1 038 600 000 руб.);
- дополнительным соглашением от 28.11.2022 цена участка увеличена до 41 026 000 руб., что соответствует рыночной стоимости (39 550 143 руб.) и приближается к кадастровой (42 325 271,97 руб.);
- ущерб АО «ФЭЗ» и его акционерам отсутствует;
- действия АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» признаны добросовестными.

Данные выводы арбитражных судов исключают преступный характер сделки и наличие ущерба, что делает квалификацию по ч. 4 ст. 159 УК РФ юридически необоснованной.

3. Отсутствие служебного положения и умысла

Я, Лаговский Д.В., не являлся штатным сотрудником АО «ФЭЗ» и не занимал должность «инженера по реализации», как ложно указано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого. Я оказывал юридические услуги в качестве индивидуального предпринимателя на основании гражданско-правового договора, что подтверждается:

- договором на оказание юридических услуг;
- актами выполненных работ;
- документами об оплате услуг;
- показаниями генерального директора Панова А.В. и сотрудника Войновой Ю.Ю.

Мое участие в спорной сделке ограничивалось:

- поиском оценочной компании (ООО «Компания оценки и права») по поручению руководства АО «ФЭЗ»;
- подготовкой проекта договора купли-продажи;
- подачей документов на государственную регистрацию в МФЦ по доверенности.

При этом я:

- не входил в совет директоров и не участвовал в принятии решения о сделке;
- не имел управленческих полномочий и служебного положения в АО «ФЭЗ»;
- не был осведомлен о заинтересованности Ачкасова В.В. и Куликова В.Н.;
- не получал личной выгоды от сделки.

4. Отсутствие ущерба как обязательного признака состава преступления

Обвинение утверждает, что АО «ФЭЗ» причинен ущерб в размере кадастровой стоимости участка (42 325 271,97 руб.), а акционерам Палкину С.В. и Зеновой Н.П. – пропорциональный ущерб. Однако данное утверждение опровергается следующими обстоятельствами:

- сделка полностью оплачена в размере 41 026 000 руб. (12 500 000 руб. в январе 2022 г. + доплата 28 526 000 руб. в ноябре-декабре 2022 г.);
- арбитражные суды всех инстанций признали цену рыночной и установили отсутствие ущерба;
- имущество передано по взаимному соглашению, одобренному советом директоров.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ № 48 от 30.11.2017, мошенничество предполагает безвозмездное изъятие чужого имущества, что в данном деле отсутствует.

5. Причинение мне тяжкого ущерба преступными действиями следователя

Незаконные действия следователя Саликова Ю.М. причинили мне значительный ущерб:

Материальный ущерб:

- задержание в Сербии на 21 день (08.04.2025) с содержанием в СИЗО;
- расходы на правовую защиту;
- невозможность ведения предпринимательской деятельности;
- потеря деловых контактов и репутации.

Моральный ущерб:

- ограничение свободы передвижения в связи с международным розыском;
- психологические страдания от неопределенности правового положения;
- стресс от необоснованного уголовного преследования.

Мое фактическое проживание в Сербии (г. Белград) на законных основаниях (вид на жительство) было известно следствию, однако никаких попыток установления контакта через официальные каналы не предпринималось. Вместо этого было принято решение об объявлении в международный розыск, что повлекло мое задержание и содержание под стражей.

6. Исчерпание иных средств защиты

Мною предпринимались неоднократные попытки защиты законными способами: направлены обращения в Генеральную прокуратуру РФ, все обращения остаются без надлежащего рассмотрения, поступают только формальные отписки.

ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Согласно ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием в деянии состава преступления.

В соответствии со ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа уполномочен отменять незаконные и необоснованные постановления следователя.

На основании ст. 214 УПК РФ следователь обязан немедленно прекратить уголовное дело при наличии оснований, предусмотренных ст. 24 УПК РФ. Согласно ст. 213 УПК РФ уголовное дело прекращается по постановлению следователя.

Согласно ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.

ХОДАТАЙСТВО

На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, 121, 213 и 214 УПК РФ, а также в рамках ваших полномочий руководителя следственного органа, **ПРОШУ:**

1. **Назначить следователя по уголовному делу № 42401460225000036** и уведомить об этом меня и моего защитника в установленном законом порядке.
2. **Дать указание следователю о прекращении уголовного дела № 42401460225000036** за отсутствием состава преступления в соответствии с ч. 1 п. 2 ст. 24 УПК РФ.
3. **Признать действия следователя Саликова Ю.М. преступными** и направить материалы для возбуждения уголовного дела по ст. 285, 286, 292, 299, 301, 303 УК РФ.
4. **Отменить все незаконные процессуальные решения**, включая постановления о возбуждении дела, объявлении в розыск и международный розыск.
5. **Признать меня потерпевшим** от преступных действий следователя Саликова Ю.М.
6. **Провести проверку возможной коррупционной связи** между следователем Саликовым Ю.М. и заявителем Палкиным С.В.
7. **Принять меры для возмещения причиненного мне ущерба** в результате незаконного уголовного преследования.
8. **Рассмотреть данное ходатайство в соответствии со ст. 121 УПК РФ** — непосредственно после его заявления, а в случае невозможности немедленного принятия решения — не позднее 3 суток со дня его заявления.
9. **Уведомить о результатах рассмотрения ходатайства** по адресу электронной почты: 1448884@gmail.com.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Копия постановления о выделении уголовного дела № 42401460225000036 от 01.04.2024.
2. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 26.12.2024.
3. Копия определения Верховного Суда РФ от 12.05.2025 № 305-ЭС25-2786.
4. Копия выписки из ЕГРИП, подтверждающей статус индивидуального предпринимателя.

5. Копия заявления о преступных действиях следователя Саликова Ю.М.

«30» мая 2025 года

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the official.

Лаговский Дмитрий Владимирович